

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 1 回）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1 正解：ウ

【解説】

ア＝×：宅建業者 B1 社に一括して売却する場合は「不特定多数」を相手方とする取引ではないため、業に当たらず、A は免許を要しない（法 2 条 2 号・3 条 1 項）。

イ＝×：自ら貸主として賃貸する行為は「取引」（売買・交換、又は売買・交換・貸借の代理・媒介）に当たらない。管理を業者に委託しても同じ（法 2 条 2 号）。

ウ＝○：破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主となって売却する行為は、裁判所の監督下で行われる行為であり、免許を要しない（法 3 条 1 項、解釈・運用の考え方 2 条 2 号関係）。

エ＝×：法が適用されないのは国・地方公共団体自身である（法 78 条 1 項）。国から委託を受けて媒介を反復継続する株式会社 E は免許を要する（法 3 条 1 項）。

ひっかけ：「国が相手（委託者）だから免許不要」と誤認させる。適用除外は国・地方公共団体自身に限られる。

問 2 正解：ア

【解説】

ア＝○：免許を受けることができないのは a の一つのみ。【a＝欠格】傷害罪（刑法 204 条）は罰金でも欠格となる罪であり、政令で定める使用人が該当すれば法人 A も免許を受けられない（法 5 条 1 項 6 号・12 号）。

イ＝×：【b＝受けられる】刑の全部の執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失うため（刑法 27 条）、満了の翌日から直ちに欠格事由に当たらない（法 5 条 1 項 5 号）。拘禁刑（令和 7 年 6 月 1 日施行）でも扱いは同じ。

ウ＝×：【c＝受けられる】業務上過失致死傷等（刑法 211 条）は、罰金で欠格となる罪（法 5 条 1 項 6 号に列挙された罪）に含まれない。

エ＝×：【d＝受けられる】控訴中で刑が確定していない以上、「刑に処せられ」た者に当たらない（法 5 条 1 項 5 号）。

ひっかけ：罰金で欠格になるのは宅建業法違反・暴力系の罪（傷害・暴行・脅迫等）・背任のみ。過失犯（211 条）は含まれない。

問 3 正解：エ

【解説】

ア＝○：知事免許の業者が他の 1 都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったときは、移転後の都道府県知事（乙県知事）に免許換えを申請する（法 7 条 1 項 1 号）。

イ＝○：事務所の名称及び所在地は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり、変更したときは 30 日以内に免許権者へ届け出る（法 8 条 2 項 5 号・9 条）。

ウ＝○：免許の更新申請は、有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までの間に行う（規則 3 条）。

エ＝×：免許は一身専属的で合併によって承継されない。消滅会社 D の免許は失効し、E は「D が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内」でのみ業者とみなされるにすぎない（法 11 条 1 項 2 号・76 条）。

ひっかけ：合併の存続会社でも免許は承継しない。76 条の「取引の結了」の範囲を超える新規取引はできない。

問 4 正解：ウ

【解説】

ア＝×：本籍は登録事項であり（法 18 条 2 項、規則 14 条の 2 の 2）、業務に従事しているか否かにかかわらず、変更があれば遅滞なく変更の登録を申請しなければならない（法 20 条）。

イ＝×：登録の移転は「申請することができる」任意の制度であり、義務ではない（法 19 条の 2）。

ウ＝○：登録の移転に伴う宅建士証は、移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする（法 22 条の 2 第 5 項）。

エ＝×：事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転を申請できない（法 19 条の 2 ただし書）。

ひっかけ：登録の移転は「任意」。義務とする肢と、事務禁止期間中でも可とする肢がセットで出やすい。

問 5 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・b の二つ。【a＝○】宅建士証の更新にも、登録をしている知事が指定する講習で申請前 6 か月以内に行われるものの受講が必要（法 22 条の 3 第 2 項・22 条の 2 第 2 項）。

イ＝○：【b＝○】亡失により再交付を受けた後に亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、発見した宅建士証を交付を受けた知事に返納する（規則 14 条の 15 第 5 項）。以上より正しいものは二つ。

ウ＝×：【c＝×】宅建士証の提示義務は、重要事項の説明時（法 35 条 4 項）と、取引の関係者から請求があったとき（法 22 条の 4）である。37 条書面への記名時に請求なく提示する義務はない。

エ＝×：【d＝×】事務禁止の期間満了後、提出者から返還の請求があったときは、知事は直ちに宅建士証を返還しなければならない。講習の受講は不要（法 22 条の 2 第 8 項）。

ひっかけ：提示義務は「重説時（請求不要）」と「関係者の請求時」の 2 場面だけ。37 条書面の記名時は含まれない。

問 6 正解：エ

【解説】

ア＝×：実務経験2年以上がなくても、国土交通大臣の登録を受けた講習（登録実務講習）を修了した者は「同等以上の能力を有すると認めた者」として登録を受けられる（法18条1項、規則13条の15）。

イ＝×：拘禁刑以上の刑に処せられた者は、執行猶予中であっても登録の欠格事由に該当し、登録は消除される（法18条1項6号・68条の2第1項1号）。

ウ＝×：専任の宅建士の数不足したときに必要な措置を執るべき期限は「2週間以内」である（法31条の3第3項）。

エ＝○：登録を受けている者が死亡したときは、相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に届け出る（法21条1号）。

ひっかけ：死亡の届出は「死亡の日から」ではなく「知った日から」30日。専任宅建士の補充は2週間。

問 7 正解：イ

【解説】

ア＝×：供託した旨の届出前に事業を開始した者は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる（法25条5項・81条1号）。

イ＝○：事業開始後に新たに事務所を設置したときは、1か所につき500万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を届け出た後でなければ、当該事務所では事業を開始してはならない（法26条・25条、令2条の4）。

ウ＝×：国債証券は額面金額の100%、地方債証券・政府保証債証券は90%、その他の債券は80%で評価される（規則15条1項）。

エ＝×：宅建業者は営業保証金から還付を受けることができる者から除外されている（法27条1項かつこ書）。

ひっかけ：有価証券の評価は国債100%・地方債90%・その他80%。地方債を80%とずらす肢に注意。

問 8 正解：ア

【解説】

ア＝○：（a、b）【a＝○】社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、従たる事務所1か所につき30万円の分担金を納付する（法64条の9第2項、令7条）。2か所で60万円。【b＝○】保証協会は、還付があったときは当該社員等に還付充当金を納付すべきことを通知しなければならない（法64条の10第1項）。

イ＝×：（a、c）【c＝×】弁済を受けられる額は、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内である（法64条の8第1項）。納付した分担金の額ではない。

ウ＝×：（b、d）【d＝×】社員の地位を失ったときは、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告した後でなければ、分担金を返還できない（法64条の11第4項）。

エ＝×：（c、d）c・dはいずれも誤り（法64条の8第1項・64条の11第4項）。

ひっかけ：弁済の上限は「営業保証金に相当する額」（本店1,000万円等）。納付した分担金額（60万円等）ではない。

問 9 正解：エ

【解説】

ア＝×：専属専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は契約締結の日から5日以内（休業日を除く）である（法34条の2第5項、規則15条の10）。7日は専任媒介契約。

イ＝×：3か月を超える有効期間を定めたときは、その期間は3か月とされる（短縮される）のであって、契約自体が無効になるのではない（法34条の2第3項）。

ウ＝×：34条の2第1項の書面に記名押印するのは宅建業者であり、宅建士による記名押印は要求されていない（法34条の2第1項）。

エ＝○：媒介契約書面の交付義務には、依頼者が宅建業者である場合の適用除外がない（法34条の2第1項・78条2項参照）。

ひっかけ：媒介契約書面は「業者が記名押印」。宅建士の記名が必要な35条・37条書面と混同させる。業者間でも省略不可。

問 10 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・c・dの三つ。【a＝○】依頼者の承諾を得れば、記名押印に代わる措置を講じた電磁的方法により提供できる（法34条の2第11項）。

イ＝×：【b＝×】価額について意見を述べるときは根拠を明らかにしなければならないが、その方法は書面に限られず口頭でもよい（法34条の2第2項、解釈・運用の考え方）。

ウ＝○：【c＝○】専任媒介契約では、依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載する（規則15条の9第1号）。以上より正しいものは三つ。

エ＝×：【d＝○】依頼者の申出による更新後の有効期間も3か月を超えることができない（法34条の2第4項）。ただし正しいものは三つであり「四つ」は誤り。

ひっかけ：価額の意見の「根拠の明示」は口頭でも可。「書面で」と方法を限定する肢は誤り。

問 11 正解：エ

【解説】

- ア＝○：相手方の承諾を得て、宅建士の記名に代わる措置を講じた電磁的方法により提供できる（法 35 条 8 項・9 項）。
- イ＝○：重要事項説明書は宅建士の「記名」で足り、押印は不要（法 35 条 5 項。令和 4 年 5 月 18 日施行の改正で押印廃止）。
- ウ＝○：相手方が宅建業者である場合は、書面（又は電磁的方法）の交付のみで足り、宅建士による説明は不要（法 35 条 6 項）。
- エ＝×：IT を活用した重要事項の説明では、重要事項説明書及び添付書類を、あらかじめ説明を受けようとする者に送付（電磁的方法による提供を含む）しておくことが要件とされている（法 35 条、解釈・運用の考え方）。相手方の承諾で省略はできない。
- ひっかけ：**IT 重説の要件（事前送付・双方向で視認・宅建士証の画面提示）は承諾があっても省略できない。

問 12 正解：イ

【解説】

- ア＝×：令和 8 年 4 月 1 日施行の施行規則改正により、区分所有建物の売買・交換では、管理者等がマンション管理業者であるか否か（管理業者管理者方式であるか否か）が説明事項に追加された（法 35 条 1 項 6 号、規則 16 条の 2）。
- イ＝○：上記の説明事項は売買・交換に限られ、貸借の媒介では不要。区分所有建物の貸借で説明が必要なのは、専有部分の用途等の利用制限の規約と管理の委託先に限られる（法 35 条 1 項 6 号、規則 16 条の 2）。
- ウ＝×：費用の減免に関する規約の定めは「その案を含む」とされており、案の段階でも説明が必要（規則 16 条の 2）。
- エ＝×：維持修繕の実施状況の記録は、区分所有建物の売買・交換の場合の説明事項であり、貸借の場合は不要（規則 16 条の 2）。
- ひっかけ：**【令和 8 年改正】管理業者管理者方式の説明は「売買・交換のみ」。賃借人は管理組合の構成員でないため貸借は対象外。

問 13 正解：ウ

【解説】

- ア＝×：正しいものは a・b・c の三つ。【a＝○】昭和 56 年 5 月 31 日以前に新築の工事に着手した建物が耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明する。貸借でも同じ（規則 16 条の 4 の 3 第 5 号）。
- イ＝×：【b＝○】既存の建物であるときの建物状況調査の実施の有無及び結果の概要は、売買だけでなく貸借でも説明事項である（法 35 条 1 項 6 号の 2 イ、規則 16 条の 2 の 2）。
- ウ＝○：【c＝○】土砂災害警戒区域内にある旨は、宅地・建物、売買・貸借の別を問わず説明する（規則 16 条の 4 の 3 第 2 号）。以上より正しいものは三つ。
- エ＝×：【d＝×】建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況は、既存の建物の売買・交換の場合に限られ、貸借では不要（法 35 条 1 項 6 号の 2 ロ）。
- ひっかけ：**建物状況調査の「結果の概要」は貸借でも説明、「書類の保存状況」は売買・交換のみ。6 号の 2 のイとロの違い。

問 14 正解：ア

【解説】

- ア＝○：自ら貸主となる行為は宅地建物取引業の「取引」に当たらないため、宅建業法の 37 条書面の交付義務は生じない（法 2 条 2 号・37 条）。
- イ＝×：代金・借賃以外の金銭の授受に関する定めは、売買だけでなく貸借でも記載事項である（法 37 条 1 項 6 号・2 項 3 号）。
- ウ＝×：既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合には、確認した事項が「ない」旨を記載する（法 37 条 1 項 2 号の 2、解釈・運用の考え方）。省略はできない。
- エ＝×：引渡し時期は 37 条書面の必要的記載事項であり、重要事項説明書に記載していても省略できない（法 37 条 1 項 4 号）。
- ひっかけ：**自ら貸主は業法の規制外（37 条書面も不要）。「確認した事項なし」は「無」と書く。

問 15 正解：イ

【解説】

- ア＝×：(a、b) 【b＝×】天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、貸借でも定めがあれば記載しなければならない（法 37 条 1 項 10 号・2 項 1 号）。
- イ＝○：(a、c) 【a＝○】相手方の承諾を得て、宅建士の記名に代わる措置を講じた電磁的方法で提供できる（法 37 条 4 項・5 項）。【c＝○】租税その他の公課の負担に関する定めは売買・交換の記載事項であり、貸借では記載事項とされていない（法 37 条 1 項 12 号・2 項）。
- ウ＝×：(b、d) 【d＝×】37 条書面の交付義務は、相手方が宅建業者であっても適用除外とならない（法 37 条 1 項・78 条 2 項参照）。
- エ＝×：(c、d) c は正しいが d は誤り（法 37 条 1 項）。
- ひっかけ：**貸借で記載不要なのは「租税公課」「移転登記」「既存建物の確認事項」「ローンあっせん不成立時の措置」「契約不適合責任」等。不可抗力は貸借でも記載。

問 16 正解：イ

【解説】

ア＝×：報酬計算の基礎は消費税等相当額を含まない額である。5,200万円を基礎とした（5,200万円×3%＋6万円）×1.1＝178万2,000円は誤り（法46条1項、報酬告示）。

イ＝○：基礎額は土地3,000万円＋建物本体2,000万円＝5,000万円。（5,000万円×3%＋6万円）×1.1＝171万6,000円（法46条、報酬告示）。

ウ＝×：売主側・買主側でそれぞれ別の業者が媒介する場合、各業者は自己の依頼者からそれぞれ171万6,000円を上限に受領できる。合計の上限は代理の場合と同じ343万2,000円である（法46条、報酬告示）。

エ＝×：報酬とは別に受領できるのは、依頼者の依頼による広告料金等の特別の費用に限られる。重要事項の説明は業務そのものであり、その対価を別途受領することはできない（法46条2項、報酬告示、解釈・運用の考え方）。

ひっかけ：建物の代金に含まれる消費税（200万円）を差し引いてから計算する。土地は非課税なので引かない。

問 17 正解：ア

【解説】

ア＝○：令和6年7月1日施行の改正で、低廉な空家等の対象が代金800万円以下に拡大され、上限は30万円の1.1倍＝33万円（税込）となった（法46条1項、報酬告示〔低廉な空家等の特例〕）。通常の計算額26万4,000円を超えて33万円まで受領できる。

イ＝×：特例の対象は代金800万円以下である。400万円以下は改正前の基準（法46条1項、報酬告示〔低廉な空家等の特例〕）。

ウ＝×：長期の空家等の貸借の特例では、貸主・借主双方から受ける報酬の合計額が借賃の2.2か月分（8万円×2.2＝17万6,000円）以内でなければならない。合計26万4,000円は上限超過（法46条1項、報酬告示〔長期の空家等の特例〕）。

エ＝×：特例による報酬額は、現地調査等の費用を含めて33万円（30万円×1.1）が上限である（法46条1項、報酬告示〔低廉な空家等の特例〕）。

ひっかけ：【令和6年改正】低廉な空家等＝800万円以下・上限33万円。長期の空家等の貸借は「双方合計で2.2か月分」まで。

問 18 正解：エ

【解説】

ア＝×：買受けの申込みをした場所が、代理・媒介を依頼された他の宅建業者の事務所であれば「事務所等」に当たる。クーリング・オフの可否は申込みの場所で判断するため、解除できない（法37条の2第1項、規則16条の5第1号ハ）。

イ＝×：8日の起算点は、クーリング・オフできる旨と方法を「書面で」告げられた日である。口頭で告げられただけでは期間は進行せず、Bはなお解除できる（法37条の2第1項1号、規則16条の6）。

ウ＝×：クーリング・オフによる解除の場合、宅建業者は損害賠償又は違約金の支払を請求できない（法37条の2第1項後段）。

エ＝○：買主が自ら申し出た場合の自宅又は勤務場所は「事務所等」に当たり、そこで申込みをした以上、クーリング・オフはできない（法37条の2第1項、規則16条の5第2号）。

ひっかけ：自宅・勤務先は「買主から申し出た」場合だけ事務所等。業者の申出なら喫茶店と同じく解除できる。

問 19 正解：ウ

【解説】

ア＝×：未完成物件では代金の5%（300万円）超又は1,000万円超となるとときに保全措置が必要。中間金受領で合計500万円となるため、その受領前に、既に受領した手付金を含む500万円全額について保全措置を講じなければならない（法41条1項、令3条の5）。

イ＝×：手付が交付されたときは、相手方が履行に着手するまで買主は手付を放棄して解除でき、これに反する特約で買主に不利なものは無効（法39条2項・3項）。

ウ＝○：自ら売主の宅建業者は、代金の10分の2（1,200万円）を超える手付を受領できず、保全措置を講じて、買主の承諾があっても同じ（法39条1項）。

エ＝×：保全措置が不要となるのは、買主への所有権移転の登記がされたとき又は買主が所有権の登記をしたときである。引渡しを受けただけでは不要とならない（法41条1項ただし書）。

ひっかけ：保全措置は「超える額の部分」ではなく「受領済みの全額」。登記で不要、引渡しでは不要にならない。

問 20 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはcの一つのみ。【a＝×】令和7年4月1日施行の施行規則改正で、標識（業者票）の記載事項は専任の宅建士の「氏名」から「数」に改められた（法50条1項、規則19条）。

イ＝×：【b＝×】同じ改正で、従業者名簿の記載事項から生年月日・性別が削除された（法48条3項、規則17条の2）。

ウ＝×：【c＝○】従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存する（規則17条の2第4項）。ただし正しいものは一つのみ。

エ＝×：【d＝×】電子計算機のファイルに記録して保存している場合も、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供しなければならない（法48条4項、規則17条の2第3項）。

ひっかけ：【令和7年改正】業者票は専任宅建士の「数」、従業者名簿から生年月日・性別を削除。専任宅建士の設置義務そのものは変わらない。